

1057407-50.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Multas e demais Sanções

Magistrado: Fernanda Regina Balbi Lombardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... CIVIL DO ESTADO VEÍCULOS OBJETO DE ROUBO, APREENDIDOS POR ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL - LEILÃO - DANOS MATERIAIS - Pretensão do autor visando ressarcimento por danos materiais em razão da venda (por leilão) de três veículos de sua propriedade, que estavam apreendidos por ordem judicial por terem sido objeto de roubo - Sentença de integral procedência - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1057407-50.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1057407-50.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e demais Sanções

Requerente:

Aeliton Everton de Souza Laurentino

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

É desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual antecipo o julgamento da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O pedido é procedente.

A majoritária jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é no sentido de não ser devido, pela vítima de furto ou roubo, o pagamento de despesas de estadia e remoção para a liberação de seu veículo, quando localizado.

Isso porque, não obstante o artigo 328, § 14, da Lei 9.503/1997, na redação dada pela Lei 13.160/2015, tenha sido revogado pela Lei 13.281/2016, a recuperação de bens furtados ou roubados é inerente à atividade policial exercida pelo Estado, cujo custo é suportado pela sociedade e não pela vítima.

Conquanto o veículo tenha sido removido para o pátio da ré em decorrência de estar estacionado irregularmente, inexiste qualquer demonstração de que a parte autora tenha contribuído para a prática da reportava infração de trânsito (estacionamento

irregular), já que não tinha a disponibilidade sobre o veículo, pelo que não se pode imputar à autora a prática de infração de trânsito e bem assim as consequências dela decorrentes.

Diante disto, a peça inicial merece ser acolhida, vez que indevida as taxas de remoção e de estadia do veículo da autora decorrente de apreensão ocorrida em data posterior à prática do furto.

Neste sentido a jurisprudência:

"TAXAS - Estadia e remoção - Município de Cubatão - Ação reivindicatória julgada improcedente - Apreensão de veículo após ter sido furtado e abandonado - Inadmissibilidade da cobrança - Hipótese em que a proprietária não deu causa à remoção e retenção do veículo - Isenção prevista em lei e no Decreto Municipal n° 8.142/01, com redação vigente à época - Precedentes desta Corte - Recurso provido."(Relator(a): Erbetta Filho; Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 16/01/2014; Data de registro: 27/01/2014; Outros números:8002495700)

"APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO VEÍCULOS OBJETO DE ROUBO, APREENDIDOS POR ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL - LEILÃO - DANOS MATERIAIS - Pretensão do autor visando ressarcimento por danos materiais em razão da venda (por leilão) de três veículos de sua propriedade, que estavam apreendidos por ordem judicial por terem sido objeto de roubo - Sentença de integral procedência - Impossibilidade - Comprovação de que apenas um dos veículos descritos na inicial pertencia ao autor - Tratando-se de depósito necessário de veículo em pátio público, a Administração era obrigada a guardar e conservar o bem custodiado, restituindo-o ao autor quando não mais interessasse ao processo criminal Se a restituição se tornou impossível, ante a venda do caminhão em leilão para atender ao interesse público, caberia à FESP entregar o valor da venda ao autor, nos termos do artigo 120, §5º, do CPP Não o tendo feito, é de rigor a condenação da Administração ao pagamento de indenização no montante da venda, que, consoante prova dos autos, melhor reflete o valor de mercado do bem - Tratando-se de apreensão de veículo por ordem de autoridade policial ou administrativa, incabível descontar-se da indenização o montante referente a despesas de guincho e estadia Isenção prevista no art. 6º da Lei Federal nº 6.575/78 Sucumbência recíproca - Sentença reformada Reexame necessário e recurso da FESP providos em parte." (Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 15/09/2014; Data de registro: 17/09/2014)

Posto isso JULGO PROCEDENTE a ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, a fim de liberar o veículo FIAT/PALIO EDX, Placa: CIE2968, Ano da fabricação: 1996, Cor: Vermelho, Chassi: 9BD178026T0025073 e RENAVAL: 00656627328, em favor da parte autora, bem como declarar inexigíveis quaisquer débitos de multas, tributos e taxas oriundos da estadia do veículo, apreendido e recolhido, junto ao Pátio.

Custas e honorários indevidos na forma do artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA